

Satzung

Place Branding Aachen e.V.

Präambel

Der Place Branding Aachen (PBA) e.V. ist parteipolitisch neutral und bekennt sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Er steht zu den Grundsätzen religiöser, ethnischer und weltanschaulicher Toleranz und tritt rassistischen, insbesondere antisemitischen, verfassungs- und fremdenfeindlichen Bestrebungen ausdrücklich entgegen.

Der Verein bekennt sich zur Vielfalt und zu den Prinzipien des Gender Mainstreaming und setzt sich für die Gleichstellung aller Geschlechter ein. Er begreift Vielfalt als Gewinn für Wirtschaft und Gesellschaft und verpflichtet sich, bei allen Maßnahmen und auf allen Ebenen Integration, Inklusion und Partizipation umzusetzen.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Satzung auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

A. Allgemeine Bestimmungen

§1. Name, Sitz, Rechtsform

1. Der Verein führt den Namen „**Place Branding Aachen (PBA)**“ und soll in das Vereinsregister eingetragen werden. Nach der Eintragung führt er den Zusatz „e.V.“.
2. Sitz des Vereins ist Aachen.
3. Der Verein ist kein gemeinnütziger Verein.

§2. Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr ist ein Rumpfgeschäftsjahr und endet am 31.12.2026.

§3. Zweck und Aufgaben

1. Der Verein verfolgt als eingetragener Verein einen nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichteten Hauptzweck. Eine wirtschaftliche Betätigung ist nur in untergeordnetem Umfang zulässig, soweit sie der Verwirklichung des Vereinszwecks dient und diesen nicht verdrängt; im Übrigen werden wirtschaftliche Aktivitäten über Beteiligungsgesellschaften, insbesondere eine 100%ige Tochter-GmbH, durchgeführt.
2. Zweck des Vereins ist
 - die Stärkung der gemeinsamen Sichtbarkeit und Identität der Stadt und Region Aachen (Aachen Area),
 - die Förderung und Unterstützung seiner Mitglieder,
 - die Stärkung der wirtschaftlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Attraktivität der Stadt und der Region Aachen (Aachen Area).
3. Zur Verwirklichung des Vereinszwecks kann der Verein entgeltliche Leistungen erbringen oder durch Dritte erbringen lassen. Diese Tätigkeiten sind Mittel zur Zweckverwirklichung und dürfen den Vereinszweck nicht zum Selbstzweck verdrängen. Wirtschaftliche Tätigkeiten, die ihrem Umfang oder ihrer Art nach, einen Geschäftsbetrieb darstellen, sollen im Regelfall durch vom Verein gehaltene Kapitalgesellschaften ausgeübt werden.

4. Der Verein versteht sich als wirtschaftlich und organisatorisch eigenständige Plattform seiner Mitglieder. Er fördert deren Interessen insbesondere durch:
 - Vernetzung, Wissens- und Erfahrungsaustausch,
 - Konzeption und Durchführung von Veranstaltungen, Formaten und Projekten,
 - Öffentlichkeitsarbeit, Marken- und Kommunikationsmaßnahmen,
 - Bereitstellung von Plattformen, Tools und Leistungen,
 - Kooperationen mit öffentlichen und privaten Partnern im In- und Ausland.
5. Alle für die Vereinsarbeit erforderlichen Marken-, Kennzeichen- und sonstigen Nutzungsrechte werden dem Verein auf Grundlage gesonderter Vereinbarungen in dem zur unmittelbaren Zweckverwirklichung erforderlichen Umfang eingeräumt. Der Verein kann solche Nutzungsrechte nach Maßgabe der Beitragsordnung sowie einer vom Vorstand zu erlassenden Marken- und Kommunikationsordnung an Mitglieder unterlizenzieren; Vereinbarungen hierzu sind zu marktüblichen Bedingungen abzuschließen und unterliegen den Regelungen zum Interessenkonflikt.
6. Der Verein ist berechtigt, Kapitalgesellschaften – insbesondere eine GmbH – zu gründen oder zu erwerben. Der Verein kann Alleingesellschafter dieser Gesellschaften sein.
7. Die Beteiligung an Gesellschaften dient der Verwirklichung des Vereinszwecks sowie der nachhaltigen Finanzierung der Vereinsarbeit. Beteiligungen an Gesellschaften sind nur zulässig, soweit sie der Verwirklichung des Vereinszwecks dienen und von der Mitgliederversammlung genehmigt werden. Beschlüsse der Mitgliederversammlung über die Gründung, den Erwerb oder die Veräußerung von Beteiligungen bedürfen einer Mehrheit von 2/3 der abgegebenen gültigen Stimmen der ordentlichen Mitglieder.
8. Der Vorstand berichtet der Mitgliederversammlung mindestens einmal jährlich über die vom Verein gehaltenen Beteiligungen, insbesondere über 100%-Tochtergesellschaften.

B. Mitgliedschaft

§4. Mitglieder

1. Der Verein hat ordentliche und außerordentliche Mitglieder sowie Ehrenmitglieder. Gründungsmitglieder sind die im Gründungsprotokoll benannten Mitglieder, die den Verein gegründet haben. Der Status „Gründungsmitglied“ ist ein historischer Ehrentitel und begründet außerhalb der in dieser Satzung geregelten Rechte keine Sonderrechte; er bleibt auch nach Beendigung der Mitgliedschaft als Hinweis auf die Gründung erhalten. Ordentliches Mitglied des Vereins kann jede juristische Person, jede Personengesellschaft, jedes Einzelunternehmen sowie jede rechtsfähige Gemeinschaft werden, welche/welches sich zu den Zielen des Vereins schriftlich bekennt.
2. Außerordentliches Mitglied (Fördermitglied oder Supporter) des Vereins kann jede natürliche oder juristische Person werden, die sich zu den Zielen des Vereins bekennt und den Verein in besonderem Maße unterstützt.
3. Ehrenmitglieder können auf Vorschlag des Vorstands durch die Mitgliederversammlung ernannt werden. Ehrenmitglieder haben die Rechte eines außerordentlichen Mitglieds.
4. Ehrenmitglieder sind von Beiträgen und Umlagen befreit. Etwaige Teilnahme- oder Nutzungsrechte ergeben sich ausschließlich aus den von der Mitgliederversammlung beschlossenen Ordnungen; geldwerte Vorteile dürfen nur in angemessenem Umfang und diskriminierungsfrei gewährt werden. Näheres regeln die Beitragsordnung sowie die Marken-/Kommunikationsordnung, die von der Mitgliederversammlung mit einer 2/3-Mehrheit zu beschließen sind.

§5. Erwerb der Mitgliedschaft

1. Der Aufnahmeantrag ist in Textform (§ 126b BGB) zu stellen. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand mit einfacher Mehrheit. Eine Ablehnung bedarf keiner Begründung; ein Rechtsanspruch auf Aufnahme besteht nicht.
2. Juristische Personen benennen dem Verein in Textform (§ 126b BGB) dem Vorstand gegenüber eine natürliche Person als ständigen Vertreter. Besteht eine solche Benennung nicht, so ist der gesetzliche Vertreter des Mitglieds der Vertreter gegenüber dem Verein.
3. Mit dem Antrag auf Mitgliedschaft erkennen die Mitglieder den Inhalt der Satzung und der sonstigen Vereinsordnungen an. Die Mitglieder sind verpflichtet, die Ziele und Interessen des Vereins zu unterstützen sowie die Beschlüsse und Anordnungen der Vereinsorgane zu befolgen.

4. Die Mitglieder sind verpflichtet, dem Vorstand eine ladungsfähige postalische Anschrift sowie eine E-Mail-Adresse mitzuteilen und den Vorstand über jede Änderung ihres Namens und/oder ihrer Adressdaten unverzüglich zu informieren.
5. Die Mitglieder verpflichten sich, bei der Wahrnehmung und Erfüllung der Vereinsaufgaben die jeweils geltenden gesetzlichen Vorschriften, insbesondere die einschlägigen Anti-Korruptionsgesetze, einzuhalten. Dies gilt insbesondere im Umgang mit Amtsträgern, Mitarbeitenden öffentlicher Einrichtungen sowie Vertretern oder Mitgliedern politischer Parteien.

§6. Beendigung der Mitgliedschaft

1. Die Zugehörigkeit aus dem Verein erlischt
 - a. durch Austritt, der dem Vorstand schriftlich oder mittels sonstiger gebräuchlicher Kommunikationsmittel in Textform (§ 126b BGB) zum Ende des Geschäftsjahres mit einer Frist von sechs (6) Monaten erklärt werden muss;
 - b. durch Liquidation oder wenn über das Vermögen des Mitglieds das gerichtliche Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung des Verfahrens mangels einer die Kosten deckenden Masse abgelehnt worden ist, es sei denn, das Verfahren wird – ausgenommen mangels Masse – innerhalb von zwei Monaten seit der Eröffnung eingestellt;
 - c. durch Ausschluss gemäß § 8; oder
 - d. durch Tod.
2. Mit der Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen sämtliche Rechte des Mitglieds.

§7. Ausschluss

1. Mitglieder können durch den Vorstand ausgeschlossen werden:
 - a. bei vereinsschädigendem Verhalten;
 - b. bei groben oder wiederholten schuldhaften Verstößen gegen die Satzung, gegen Ordnungen oder bindende Beschlüsse des Vereins;
 - c. wenn sie trotz mindestens in Textform (§ 126b BGB) abgefasster Mahnung und Hinweis auf die Ausschlussmöglichkeit mit der Beitragszahlung länger als vier (4) Monate in Verzug sind.
2. Der Vorstand hat die Pflicht, die Ausschlussgründe gewissenhaft zu prüfen, dem auszuschließenden Mitglied Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben und alle erforderlichen Feststellungen zu treffen.
3. Gegen die Entscheidung des Vorstands, die schriftlich zu begründen ist, kann das betroffene Mitglied binnen eines Monats Beschwerde einlegen, über die die nächste Mitgliederversammlung endgültig entscheidet.

4. Während der Dauer des Ausschlussverfahrens ruhen alle Rechte und Pflichten des Mitglieds.

§8. Mitgliedsbeiträge

1. Ordentliche und außerordentliche Mitglieder zahlen Jahresbeiträge.
2. Das Verfahren zur Berechnung und Begleichung der Mitgliedsbeiträge wird in einer Beitragsordnung geregelt, die von der Mitgliederversammlung zu beschließen ist.
3. Zur Finanzierung besonderer Vorhaben oder zur Beseitigung finanzieller Schwierigkeiten des Vereins können Umlagen erhoben werden. Der Beschluss über die Erhebung der Umlage ist durch die Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit zu treffen. Die von einem Mitglied zu zahlende Umlage darf höchstens den doppelten Betrag seines jährlichen Mitgliedsbeitrags erreichen. Sofern eine Umlage beschlossen wird, steht jedem betroffenen Mitglied ein Sonderkündigungsrecht zu, das es diesem Mitglied ermöglicht, unter Einhaltung der regulären Kündigungsfrist aus dem Verein auszuscheiden. Die Kündigung ist innerhalb von zwei Wochen ab Zugang des Beschlusses über die Festsetzung der Umlage zu erklären. Im Falle einer Kündigung innerhalb dieser Zweiwochenfrist bleibt das Mitglied von der Umlage befreit.
4. Der Vorstand kann in Ausnahmefällen Beiträge und Umlagen ganz oder teilweise erlassen oder stunden.

C. Organe des Vereins

§9. Organe

Organe des Vereins sind:

- a) die Mitgliederversammlung
- b) der Vorstand
- c) der Geschäftsführer

§10. Mitgliederversammlung

1. Alle Mitglieder bilden die Mitgliederversammlung.
2. Die Anzahl der Stimmen jedes ordentlichen Mitglieds richtet sich nach der von dem Mitglied zu entrichtenden Beitragshöhe; sie beträgt jedoch höchstens 20 v.H. der in der jeweiligen Mitgliederversammlung vertretenen Stimmen. Zur Ausübung des Stimmrechts kann ein anderes ordentliches Mitglied in Textform (§ 126b BGB) bevollmächtigt werden. Es können maximal fünf (5) Stimmen auf ein anderes Mitglied übertragen werden. Die Bevollmächtigung ist für jede Mitgliederversammlung gesondert zu erteilen.
3. Ein ordentliches Mitglied ist nicht stimmberechtigt, wenn es mit Beitragszahlungen im Rückstand ist.
4. Die Mitgliederversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben:
 - Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes;
 - Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplanes für das nächste Geschäftsjahr; Entgegennahme der Jahresrechnung des Vorstandes, Entlastung des Vorstandes;
 - Beschlussfassung über die Beitragsordnung sowie evtl. Umlagen;
 - Beschluss über die Marken- und Kommunikationsordnung;
 - Wahl der Rechnungsprüfer;
 - Entscheidung über die Beschwerde über den Ausschluss (gem. § 8 Abs. 3);
 - Beschlussfassung über die Änderung der Satzung;
 - Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins;
5. Außerordentliche Mitglieder, Ehrenmitglieder sowie die Mitglieder des Beirats können als Gast ohne Stimmrecht an der Mitgliederversammlung teilnehmen, sofern sie nicht als ordentliches Mitglied ohnehin teilnahmeberechtigt sind.

§11. Einberufung der Mitgliederversammlung

1. Mindestens einmal im Jahr soll die ordentliche Mitgliederversammlung stattfinden. Sie wird vom Vorstand, unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen, schriftlich oder per E-Mail in Textform (§ 126b BGB) unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest.
2. Jedes Mitglied kann spätestens eine Woche vor einer Mitgliederversammlung im Vorstand eine Ergänzung der Tagesordnung beantragen. Der Versammlungsleiter hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die Ergänzung bekannt zu machen.
3. Über Anträge und Ergänzungen der Tagesordnung, die in den Mitgliederversammlungen gestellt werden, beschließt die Versammlung.

4. Mitgliederversammlungen können als Präsenzversammlung, als virtuelle Versammlung oder in hybrider Form durchgeführt werden. Der Vorstand entscheidet hierüber und teilt die Art der Durchführung mit der Einladung mit. Bei virtuellen oder hybriden Versammlungen sind die Rechte der Mitglieder, insbesondere Rede-, Antrags- und Stimmrechte, in gleicher Weise zu gewährleisten.

§12. Außerordentliche Mitgliederversammlung

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand einzuberufen, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn ein Zehntel der Stimmen der Mitglieder dies schriftlich, unter Angabe des Zwecks und der Gründe, beantragt.

§13. Beschlussfassung der Mitgliederversammlung

1. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstandsvorsitzenden, bei dessen Verhinderung von einem anderen Mitglied des Vorstandes geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die Versammlung den Versammlungsleiter. Bei Wahlen kann die Versammlungsleitung für die Dauer des Wahlgangs und der vorhergehenden Diskussion, einem Wahlausschuss übertragen werden.
2. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Viertel der insgesamt vertretenen Stimmen anwesend oder vertreten ist. Die Beschlussfähigkeit wird zu Beginn der Mitgliederversammlung vom Versammlungsleiter festgestellt. Ist die Mitgliederversammlung nicht beschlussfähig, hat der Vorstand innerhalb von zwei Wochen eine zweite Mitgliederversammlung mit derselben Tagesordnung einzuberufen; diese ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der vertretenen Stimmen beschlussfähig, worauf in der Einladung hinzuweisen ist.
3. Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung ist schriftlich durchzuführen, wenn ein Drittel der in der Mitgliederversammlung vertretenen Stimmen dies beantragt.
4. Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse im Allgemeinen mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen von ordentlichen Mitgliedern. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorstandsvorsitzende; Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. Zur Änderung der Satzung ist eine Mehrheit von 3/4 der abgegebenen gültigen Stimmen von ordentlichen Mitgliedern, zur Auflösung des Vereins eine solche von 9/10 erforderlich.
5. Eine Änderung des Zwecks des Vereins kann nur mit Zustimmung von 9/10 der ordentlichen Mitglieder beschlossen werden. Über die Änderung des Zwecks des Vereins kann nur beraten und beschlossen werden, wenn der Punkt mit der fristgemäßen Einladung auf der Tagesordnung benannt wurde.

6. Bei Wahlen ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat. Hat niemand mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten, so findet zwischen den beiden Kandidaten, die die meisten Stimmen erhalten haben, eine Stichwahl statt. Gewählt ist dann derjenige, der die meisten Stimmen erhalten hat. Bei gleicher Stimmzahl entscheidet das vom Versammlungsleiter zu ziehende Los.
7. Bei verfahrensmäßigen Unklarheiten im Ablauf einer Mitgliederversammlung, die einer Regelung dieser Satzung nicht unterliegen, gelten hilfsweise die Vorschriften der Geschäftsordnung des deutschen Bundestages.
8. Über Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu fertigen, das vom jeweiligen Schriftführer zu unterzeichnen und allen Mitgliedern zur Verfügung zu stellen ist.

§14. Vorstand

1. Der Vorstand besteht aus dem Vorstandsvorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden, dem Schatzmeister und maximal zwei weiteren Vorständen, die gesetzliche Vertreter des ordentlichen Mitglieds oder von diesem in Textform (§ 126b BGB) benannte und zur Ausübung der Mitgliedschaftsrechte (einschließlich Stimmabgabe) bevollmächtigte ständige Vereinsvertreter sein müssen. Die Aufgabenverteilung regelt der Vorstand in eigener Zuständigkeit. Entfällt während der Amtszeit eines Vorstandsmitglieds die Eigenschaft als gesetzlicher Vertreter oder als vom ordentlichen Mitglied benannter und zur Ausübung der Mitgliedschaftsrechte bevollmächtigter ständiger Vereinsvertreter, endet das Vorstandsamt mit Wegfall dieser Eigenschaft automatisch. Das Mitglied hat den Vorstand hierüber unverzüglich zu informieren.
2. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei Mitglieder des Vorstandes vertreten.
3. Die Vorstandsmitglieder können Aufwandsentschädigungen erhalten. Die Höhe der Aufwandsentschädigung beschließt die Mitgliederversammlung.
4. Der Verein schließt zur Absicherung seiner Organe und besonderen Vertreter geeignete Versicherungen, insbesondere eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung (D&O), ab.
5. Die Haftung der Mitglieder des Vorstands sowie des Geschäftsführers gegenüber dem Verein und seinen Mitgliedern ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Dies gilt nicht bei der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei zwingender gesetzlicher Haftung. Soweit gesetzlich zulässig, stellt der Verein die Mitglieder des Vorstands und die Geschäftsführer von Ansprüchen Dritter frei, die aus ihrer Tätigkeit für den Verein resultieren. § 31a BGB bleibt unberührt.

§15. Zuständigkeit des Vorstandes

1. Der Vorstand ist zuständig für alle Angelegenheiten des Vereins, soweit sie nicht durch die Satzung oder durch Gesetz der Mitgliederversammlung übertragen sind. Er hat insbesondere folgende Aufgaben:
 - Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung der Tagesordnung;
 - Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung;
 - Vorbereitung des Haushaltsplanes, Buchführung, Erstellung des Jahresberichtes;
 - Beschlussfassung über die Aufnahme und den Ausschluss von Mitgliedern;
 - Beschluss über Partnerschaften des Vereins;
 - Fortschreibung der Marken- und Kommunikationsordnung, die von der Mitgliederversammlung zu genehmigen ist,
 - Fortschreibung der Co-Branding-Regelungen.
2. Vorstandsmitglieder handeln persönlich und unabhängig, auch wenn sie von einem Mitglied entsandt wurden. Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins. Die Mitglieder des Vorstands können durch Beschluss der Mitgliederversammlung von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.
3. Der Vorstand kann zur Erledigung der Geschäfte einen Geschäftsführer oder unter Angabe der jeweiligen Aufgabenbereiche mehrere Geschäftsführer (gemeinsam die Geschäftsführung) berufen. Die Geschäftsführung ist berechtigt und auf Verlangen des Vorstandes verpflichtet, an den Sitzungen des Vorstandes mit beratender Stimme teilzunehmen. Auf Verlangen eines Vorstandsmitglieds ist die Geschäftsführung an der Teilnahme zum jeweiligen Tagesordnungspunkt ausgeschlossen, es sei denn, der Vorstand lässt die Teilnahme durch Beschluss in geheimer Abstimmung zu. Dieser Beschluss und eine vorhergehende Diskussion finden in Abwesenheit der Geschäftsführung statt.

§16. Wahl und Amtsdauer des Vorstandes

1. Die Amtszeit Vorstandsmitglieder beträgt drei Jahre, beginnend mit ihrer Wahl durch die Mitgliederversammlung. Sie endet mit der Annahme der Neuwahl durch die von der Mitgliederversammlung gewählten Mitglieder des Vorstands. Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen. Zu Vorstandsmitgliedern können alle Vertreter der ordentlichen Mitglieder des Vereins gewählt werden.
2. Scheidet eines der gewählten Mitglieder des Vorstands während seiner Amtszeit aus, oder besteht der Vorstand aus weniger Mitgliedern als nach dieser Satzung zulässig, kann der Vorstand ein Ersatzmitglied bis zur nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung bestellen (Ergänzungswahl). Die Mitgliederversammlung bestätigt die Bestellung oder wählt ein anderes Vorstandsmitglied für die restliche Amtsdauer. Wird die Bestellung nicht bestätigt und keine anderweitige

Wahl getroffen, endet das Amt des bestellten Ersatzmitglieds mit Schluss der Mitgliederversammlung. Mit der Beendigung der Vereinsmitgliedschaft endet auch die Mitgliedschaft im Vereinsvorstand.

§17. Sitzungen und Beschlüsse des Vorstandes

1. Sitzungen des Vorstands werden von dem Vorstandsvorsitzenden oder bei dessen Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden einberufen und geleitet. Die Einberufung erfolgt grundsätzlich mit einer Frist von mindestens zwei (2) Wochen schriftlich oder mittels sonstiger gebräuchlicher Kommunikationsmittel in Textform (§ 126b BGB). Die Einberufung hat Ort und Termin zu bestimmen; eine Tagesordnung kann, muss aber nicht versandt werden. Etwaige Sitzungsunterlagen sind den Sitzungsteilnehmern rechtzeitig zuzustellen.
2. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Eine Vertretungsregelung der Vorstandsmitglieder ist nicht vorgesehen, stimmberechtigt bei einer Vorstandssitzung sind nur die Vorstandsmitglieder persönlich.
3. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.
4. Ein Vorstandsmitglied ist bei der Beschlussfassung von der Stimmabgabe ausgeschlossen, wenn der Beschluss eine Angelegenheit betrifft, bei der es selbst, eine von ihm vertretene Organisation oder eine ihm nahestehende Person einen unmittelbaren wirtschaftlichen oder sonstigen Vorteil erlangen kann (Interessenkonflikt). In Zweifelsfällen entscheidet der Vorstand ohne Mitwirkung des betroffenen Mitglieds.
5. Der Vorstand kann ohne Vorankündigung des Beschlussantrags in der Tagesordnung außerhalb von Vorstandssitzungen in Textform (§ 126b BGB) beschließen, wenn kein Mitglied diesem Verfahren widerspricht.
6. Fachkundige Personen können zu den Sitzungen mit beratender Stimme hinzugezogen werden. Über die Teilnahme von Gästen an Sitzungen des Vorstands entscheidet der Vorstandsvorsitzende oder bei dessen Verhinderung sein Stellvertreter. Der Geschäftsführer nimmt mit beratender Stimme an den Sitzungen des Vorstands teil.
7. Die Beschlüsse des Vorstands sind schriftlich festzuhalten und vom Sitzungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen. Sie sind den Mitgliedern des Vorstands zu übersenden. Der Vorstand tritt mindestens zweimal im Jahr zusammen.

§18. Geschäftsführer

1. Sofern der Vorstand einen oder mehrere Geschäftsführer beruft, ist/sind diese/r als besondere Vertreter gemäß § 30 BGB bestellt.
2. Der/Die Geschäftsführer führt/führen die laufenden Geschäfte des Vereins und – soweit einschlägig – die Gesellschafterrechte des Vereins in von ihm gehaltenen Kapitalgesellschaften nach Maßgabe der Beschlüsse des Vorstands.
3. Der/Die Geschäftsführer erhält/erhalten eine angemessene Vergütung auf Grundlage eines Dienstvertrags.

§19. Beirat / Jugendbeirat

1. Der Verein kann einen Beirat einrichten. Sofern ein Beirat gebildet wird, gelten die nachstehenden Regelungen:
 - a. Der Beirat berät den Vorstand bei der strategischen Ausrichtung der Vereinsarbeit. Beschlüsse des Beirats haben ausschließlich empfehlenden Charakter. Der Beirat ist in besonderer Weise den Interessen der Stadt und der Region Aachen (Aachen Area) und ihrer Förderung durch den Verein verpflichtet. Zu berücksichtigen sind Vertreter der Wirtschaft, der Wissenschaft, der Kultur und der öffentlichen Hand. Der Beirat ist ehrenamtlich tätig.
 - b. Der Beirat besteht aus:
 - den Vorstandsmitgliedern des Vereins; der Vorstandsvorsitzende ist gleichzeitig Beiratsvorsitzender,
 - ausgewählten Persönlichkeiten (insbesondere auch Nichtmitgliedern des Vereins und Vertreter von Gebietskörperschaften), die vom Vorstand bestimmt werden,
 - einem von den Fokusgruppen (§ 21) entsandten Vertreter.
 - c. Der Beirat hat folgende Aufgaben und Befugnisse:
 - Beratung von Vorstand und Geschäftsführung bei der strategischen Ausrichtung und Priorisierung der Vereinsarbeit,
 - Empfehlungen zur Marken- und Kommunikationsordnung sowie zur Ausgestaltung der Mitgliedsmehrwerte
 - Vernetzung des Vereins mit relevanten Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und öffentlicher Hand sowie Unterstützung bei der Gewinnung von Partnern,
 - Impulsgebung und Qualitätssicherung der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins.
 - Beschlüsse des Beirats haben empfehlenden Charakter; verbindliche Entscheidungen obliegen der Mitgliederversammlung und dem Vorstand im Rahmen ihrer Zuständigkeiten.

2. Der Verein kann einen Jugendbeirat einrichten. Sofern ein Jugendbeirat gebildet wird, gelten die nachstehenden Regelungen:
 - a. Der Jugendbeirat berät den Vorstand und den Beirat in jugendrelevanten Zukunftsfragen der Vereinsarbeit. Beschlüsse des Jugendbeirats haben ausschließlich empfehlenden Charakter. Dieser soll aus bis zu sieben (7) Mitgliedern bestehen, die das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und sich den Zielen des Vereins verpflichtet fühlen. Die für den Beirat beschriebenen Aufgaben gelten gleichermaßen für den Jugendbeirat. Hierbei sind vor allem die zukunftsgerichteten Aspekte der Jugend von Bedeutung.
 - b. Der Jugendbeirat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden. Ein Mitglied des Vorstands nimmt an den Sitzungen des Jugendbeirats mit beratender Stimme teil.
 - c. Der Beirat und der Jugendbeirat haben beratende Funktion. Ihre Beschlüsse sind nicht bindend.

§20. Sitzungen und Beschlüsse des Beirats und des Jugendbeirats

1. Der Beirat und der Jugendbeirat tagen mindestens einmal im Jahr in getrennt voneinander stattfindenden ordentlichen Sitzungen. Die Einberufung erfolgt durch den Beiratsvorsitzenden oder seine Vertretung grundsätzlich mit einer Frist von mindestens vier (4) Wochen schriftlich oder mittels sonstiger gebräuchlicher Kommunikationsmittel in Textform (§ 126b BGB). Die Einberufung hat Ort, Termin und Tagesordnung zu bestimmen. Die Tagesordnung legt der Vorstand fest, jedoch kann jedes Beiratsmitglied spätestens eine Woche vor einer Beiratssitzung im Vorstand eine Ergänzung der Tagesordnung beantragen. Etwaige Sitzungsunterlagen sind den Sitzungsteilnehmern rechtzeitig zuzustellen.
2. Die Beiratssitzung wird vom Beiratsvorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden geleitet. Der Beiratsvorsitzende hat zu Beginn der Beiratssitzung Ergänzungen zur Tagesordnung bekannt zu machen.
3. Der Beirat ist beschlussfähig, wenn die Einberufung ordnungsgemäß durchgeführt wurde und mehr als 10 v.H. der Mitglieder des Beirats anwesend sind.
4. Beschlüsse des Beirats werden grundsätzlich mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst, es sei denn die Satzung regelt dies abweichend.
5. Zwischen seinen Sitzungen kann der Beirat auch im Umlaufverfahren in Textform (§ 126b BGB) beschließen.

6. Eine außerordentliche Beiratssitzung ist vom Vorstand einzuberufen, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn ein Drittel der Beiratsmitglieder dies schriftlich, unter Angabe des Zwecks und der Gründe, beim Vorstand beantragt.

§21. Fokusgruppen

1. Der Vorstand kann thematische oder funktionale Arbeitsgruppen einrichten, in denen sich Mitglieder des Vereins engagieren können.
2. Die Fokusgruppen werden jeweils durch einen gewählten Sprecher vertreten. Aus der Mitte der Fokusgruppensprecher wird ein Mitglied in den Beirat entsandt.

§22. Rechnungsjahr

1. Der Vorstand hat alljährlich über den für die Ausgaben des Vereins erforderlichen Kostenaufwand einen Haushaltsplan für das jeweils nächste Geschäftsjahr aufzustellen.
2. Die Jahresrechnung wird vom Vorstand aufgestellt und von der Mitgliederversammlung genehmigt.

§23. Rechnungsprüfung

1. Die Mitgliederversammlung wählt zwei Rechnungsprüfer, die nicht dem Vorstand angehören dürfen.
2. Die Rechnungsprüfer prüfen die Jahresrechnung und berichten der Mitgliederversammlung.

§24. Datenschutz

1. Die Erhebung, Verarbeitung und Speicherung personenbezogener Daten erfolgt nur, soweit dies zur Erfüllung des Satzungszwecks erforderlich ist oder eine ausdrückliche Einwilligung des Betroffenen vorliegt.
2. Die Erhebung, Verarbeitung und Speicherung personenbezogener Daten erfolgt unter Beachtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG).

D. Auflösung des Vereins

§25. Auflösung

1. Die Auflösung des Vereins kann nur mit einer Mehrheit von 9/10 der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden.
2. Bei Auflösung oder Wegfall des Vereins fällt nach Erfüllung sämtlicher Verbindlichkeiten das Vermögen des Vereins an die Mitglieder des Vereins im Verhältnis ihrer zuletzt gezahlten Mitgliedsbeiträge.
3. Eine Bindung an steuerbegünstigte Zwecke besteht nicht.

E. Schlussbestimmungen

1. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Satzung ungültig sein oder werden, so bleibt die Satzung im Übrigen gleichwohl gültig.
2. Die ungültige Bestimmung ist durch satzungsändernden Beschluss der Mitgliederversammlung so zu ergänzen, dass der mit der ungültigen Bestimmung beabsichtigte Zweck erreicht wird. Dasselbe gilt, wenn bei der Durchführung eine ergänzungsbedürftige Lücke offenbar wird.